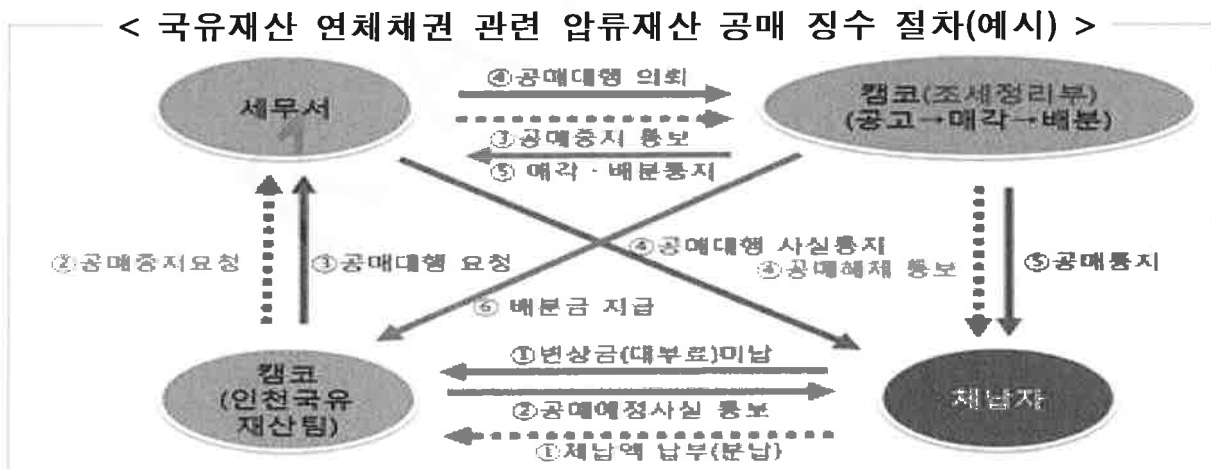


8. 국유재산 대부료·변상금 연체채권 관련 공매 추진으로 국고수익 증대에 기여 [우수사례]

- 인천지역본부 조치형 차장대우(4급)는 2016. 7. 1.부터 국유재산 관리업무를 수행하면서
 - 국유재산 대부료·변상금 연체채권에 대한 시효중단 및 회수를 위해 연체자 소유 발견재산을 압류하였으나
 - 체납처분과 관련한 구체적인 방법과 절차의 미비⁸⁾로 공매를 추진하지 못하고 있음을 인지함
- 이에, 위 직원은 2017. 7. 26. 국유재산 대부료·변상금 연체채권 관련 압류재산 공매 추진 세부 계획⁹⁾을 수립하여 ① 실익이 있고 ② 단독압류¹⁰⁾ 상태인 총 29건(체납액 합계 878백만 원)을 대상물건을 선정하고



- 8) 「국유재산법」 제73조(연체료 등의 징수)에 따르면 공사는 국유재산 대부료, 변상금 및 연체료가 납부기한까지 납부되지 아니한 경우에는 “「국세징수법」 제23조와 같은 법의 체납처분에 관한 규정을 준용하여 세무서장 등에게 징수하게 할 수 있다”고 명시되어 있을 뿐, 이와 관련하여 하위 법규 및 공사의 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 등 내규에는 국유재산 대부료, 변상금 및 연체료 발생으로 압류한 재산에 대해 공매하는 방법과 절차 등을 규정한 내용이 없음
- 9) 「2017년도 본부 혁신과제 세부실행 계획(안) 승인(인천지역본부-104352, 2017. 7. 26.)」
- 10) 국유재산 연체채권은 「국세기본법」 제35조(국세의 우선), 「국세징수법」 제81조(배분방법) 및 기타 민법이나 그 밖의 법령 등에서 정하는 순위에 따라 보통의 일반채권으로 최하위 배분대상이므로 단독압류 물건을 위탁징수 대상으로 한정함

○ 2017. 8. 18. 국세 세무공무원 초청 세미나¹¹⁾를 개최하여 국유재산 대부료·변상금 연체채권 관련 압류재산을 공사에 공매대행 의뢰하여 줄 것을 적극적으로 요청하는 한편

- 2017. 9. 19. 담당자의 주관에 개입될 여지를 배제하고 업무처리 절차의 정당성을 제고하고자 현행 국세 분할납부 제도를 참고하여 공매 중지¹²⁾에 대한 사유 및 세부 기준¹²⁾을 수립하였음

□ 이후, 위 직원은 2011. 6. 30. ○○시부터 일괄 인수한 '□□도 ◆◆시 ○○구 ◇◇동 ▷▷▷-▷▷(대, 507㎡)'소재 국유재산을 개인 건물로 무단점유¹³⁾하여 2011. 11. 25.부터 2017. 8. 30.까지 총 143,685천 원(원금 123,885천 원, 연체이자 19,800천 원)의 변상금 연체채권을 회수하고자

○ 변상금 연체자 ○○○ 소유 '□□도 ◆◆시 ○○구 ◇◇동 ▷▷▷-▷▷(건물, 151.05㎡)' 등 2건의 부동산에 대하여 2017. 8. 7. 압류 및 '□□도 ◆◆시 ○○구 ◇◇동 ▷▷-▷▷(임야, 3,426㎡ 중 10,192분의 5,096)' 등 2건의 부동산에 대하여 2017. 10. 17. 압류를 완료하고

- 2017. 9. 18. □□□세무서에 공매대행 의뢰하여 줄 것을 요청하는 한편, 위 연체자에게 압류재산을 공매할 예정임을 통지하자 위 연체자는 2017. 10. 27. 총 144,956천 원의 변상금을 완납하는 등

△ [별표 14]와 같이 국유재산 대부료·변상금 연체채권 관련 압류재산에 대한 공매를 추진하여 2018. 5. 28. 감사 착수일 현재까지 259,147천 원을 회수하였음

11) 「2017년 국세 세무공무원 초청 세미나 개최(인천지역본부-100876, 2017. 7. 20.)」

12) 「국유채납압류 부동산 위탁징수 공매중지 사유 검토(안)(인천지역본부-135429, 2017. 9. 19.)」

13) 공사가 인수하기 전인 2008. 7. 31.부터 대부료를 연체하여 2011. 11. 24. 대부계약을 해지함(2012. 10. 4. 대부료 62,491천 원 및 연체료 9,377천 원 등 총 71,869천 원 완납)

- 이와 같이, 위 직원은 「국세징수법」을 활용하는 등 국유재산 대부료·변상금 장기 연체채권을 적극적이고 창의적으로 해소할 수 있는 방안을 마련하여 신속히 회수함으로써 국고수익 증대에 크게 기여하였음

【조치할 사항】

- ◇ 인천지역본부장은 적극적이고 창의적인 업무자세로 국유재산 대부료 및 변상금 장기 연체채권을 회수(259백만 원)하여 국고수익 증대에 크게 기여한 조치형 차장대우(4급)에 대해 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바람. (통보)

[별표 14] 대부료·변상금 장기체납자 위탁징수 명세

(단위 : 천 원)

순번	연체자	물건 소재지	연체 항목	회수금액 (납부일자)	합계 (A+B)	원금 (A)	연체료* (B)	비고
----	-----	--------	----------	----------------	-------------	-----------	-------------	----

“기재생략”